

# 突破未成年人监护顺位的司法考量

—— 谢某某、毛某某申请变更监护人案

## 【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市虹口区人民法院(2023)沪0109民特388号民事判决书

2. 案由：申请变更监护人

3. 当事人

申请人：谢某某、毛某某

被申请人：马某某

## 【基本案情】

申请人谢某某、毛某某称，被监护人马小某出生于2012年5月9日，其生母为被申请人马某某，生父不详。由于马某某无固定工作，没有稳定的收入来源，无抚养孩子的经济能力，为了让孩子能够健康成长，在马小某出生之后三天，两申请人便将马小某带回家抚养至今。现马小某已经长大，其生母马某某无法履行也不愿意履行监护职责。为最有利于监护马小某的原则，马某某也同意由两申请人担任马小某的监护人。如果法院判令两申请人担任马小某监护人，不需要马某某支付抚养费，马小某的抚养费由两申请人承担。综上，请求法院

撤销马某某对马小某的监护资格；变更谢某某、毛某某为马小某的监护人。

被申请人马某某称，同意两申请人的申请请求，对两申请人陈述的事实均无异议。马小某自出生即由两申请人抚养至今，其愿意不再担任马小某的监护人，由两申请人担任马小某的监护人。

法院查明，被监护人马小某，男，2012年5月9日出生，生母马某某现为其监护人，生父不详，无兄、姐。马某某为多重残疾人，听力、言语残疾一级，现住山西省太原市，做临时工。

2012年5月26日，马某某书写《关于请求他人领养孩子的申请》一份，2016年3月17日，马某某书写《关于本人将孩子送人领养的报告》一份，均表达其因未婚先孕生下一子，无力抚养，愿意将孩子交给谢某某、毛某某夫妇二人领养。

2023年3月21日，某路街道某居委会出具《关于马小某情况的说明》一份，载明：马小某出生于2012年5月9日，据相关部门了解其生母为马某某，生父不详，外祖父马某林。据毛某某、谢某某夫妇介绍，马小某生母马某某系聋哑人，因为没有固定工作及稳定的收入来源，缺少抚养孩子的经济能力，马某某在2012年5月26日马小某出生不久，就转送与毛某某、谢某某夫妇实际抚养照顾。十多年来，其生母及外祖父母对马小某不管不顾，拒绝一切联系和往来。马小某于2019年1月起至今，与毛某某、谢某某夫妇居住于某路某地。其间，毛某某、谢某某夫妇两人尽心地对马小某进行照顾。鉴于毛某某、谢某某夫妇有强烈的收养意愿和一定的经济能力，且马小某本人也有同样意愿。为了有利于未成年人的健康成长以及维护未成年人的合法权益，本居委会认为马小某由毛某某、谢某某夫妇监护较为合适。某路街道某居委会在落款处盖公章和签署日期。

审理中，被监护人马小某到庭陈述，其出生三天就由两申请人开始照顾抚养。马小某在住所地附近小学读书，会说普通话，也会手语，可以与两申请人很好沟通交流。马小某本人希望两申请人担任其监护人。

审理中，经征得双方当事人同意，本院委托上海市阳光社区青少年事务中心选派青少年社工，对涉案各方特别是被监护人马小某的工作、学习和生活状

况以及真实意愿进行家事调查。上海市阳光社区青少年事务中心通过走访两申请人和被监护人住处，以及属地居委会、与被申请人采用微信视频沟通、与被监护人进行交流互动等环节，出具了《家事调查报告》一份。《家事调查报告》在被申请人情况部分载明……马某某表示自己对马小某并无感情，也无力抚养，愿意转移马小某监护权给谢某某夫妇。另外，马某某表示其父母也不想要马小某的监护权；《家事调查报告》在调查结果部分载明：家庭环境方面，谢某某夫妇与未成年人马小某共同居住，房屋为毛某某产权房，居住环境整洁，空间布局合理，未成年人有其独立居住空间，互不干扰；抚养能力方面：谢某某退休工资每月7500元左右，毛某某退休工资每月4200元左右。双方均身体健康且有意愿照顾和监护未成年人，经济和精力上都有所保障；亲子关系和互动方面：谢某某夫妇与未成年人马小某能够通过手语无障碍交流，双方情感联结也比较稳定，马小某也认可谢某某夫妇对自己的照料，形容家庭是幸福、温暖的；未成年人教育资源方面：谢某某夫妇……顺利安排马小某进入某小学就读；未成年人本人意愿方面：马小某明确表示未来愿意和申请人夫妇一起居住生活直到成年，并愿意申请人夫妇申请变更为其监护人，认为申请人夫妇有能力监督保护他；被申请人意愿方面：马某某明确表示自己对马小某并无感情，也无力抚养，愿意转移马小某监护权给谢某某夫妇；申请人曾住地居委、现住地居委均对社工表示申请人夫妇与未成年人马小某亲子关系良好。

### 【案件焦点】

能否突破未成年人法定监护顺位来确定排位在后的人担任未成年人监护人。

### 【法院裁判要旨】

上海市虹口区人民法院经审理认为：儿童最大利益原则是国际通行的关于未成年人监护的首要原则。关于未成年人监护人的指定，应秉持自由、平等、公正、法治的社会主义核心价值观，坚持未成年人利益最大化原则，从有利于未成年人身心健康发展以及保障未成年人的合法权益出发，充分尊重未成年人自身意愿，结合案件实际，合法、合情、合理地进行确认。具体到本案而言，

主要考虑以下几个方面。

首先，关于监护能力的审查。根据法律规定，父母是未成年子女的监护人，在父母不具备民事主体资格或者丧失监护能力的情况下，才考虑由其他主体按相应范围和顺序担任监护人。监护人监护能力的认定，应当综合考虑监护人的年龄、身心健康状况、经济条件、抚养意愿以及与被监护人在生活上的联系状况等因素确定。本案中，被监护人马小某自出生即生活在上海，其生父不详，生母马某某长期在外地打临时工，不具备履行监护职责的经济条件，且其自马小某出生后即与马小某长期两地分离，感情淡薄，生活联系较少，其亦无对马小某履行监护职责的监护意愿。反观两申请人，根据庭审各方陈述以及《家事调查报告》记载，两申请人身体健康状况良好、经济条件良好，具有强烈的共同担任马小某监护人的意愿，且马小某自出生即与两申请人共同生活，彼此在生活和感情上联系紧密。

其次，关于被监护人的真实意愿。为未成年人指定监护人应当从未成年人利益最大化角度出发，切实保护好未成年人的合法权益，且应当结合未成年人的年龄和智力状况，尊重其真实意愿。本案中，被监护人马小某现已年满十一周岁，经本院询问以及委托青少年社工进行家事调查，马小某多次明确表示希望由两申请人担任其监护人，该真实意愿应当得到法律尊重。

再次，关于未成年人监护人的法定顺序。根据法律规定，未成年人的法定监护具有严格的范围和顺序，前一顺序有监护资格的人无监护能力或者对被监护人明显不利的，人民法院应当尊重被监护人真实意愿以及最有利于被监护人的原则，从后一顺序有监护资格的人中择优确定。本案中，被监护人马小某的母亲无监护能力，其父和祖父母不详，马小某外祖父母与马小某多年来并无联系，无从确定其监护能力，且并无监护意愿。马小某本人无兄、姐，且马小某明确表示愿意两申请人担任其监护人。故，法定顺序在先者并不符合被监护人马小某本人意愿，且并非最有利于被监护人马小某的利益，则应考虑顺序在后者。

最后，关于相关部门的依职权审查。对未成年人的法定监护顺序中，法律规定未成年人所在地的居民委员会、村民委员会或者民政部门有权对“其他愿意担

任监护人的个人”进行审查并发表意见，既符合上述单位的工作职责，又可以更好地解决可能出现的监护“空位”问题，体现了对我国未成年人监护制度的健全完善。本案中，被监护人马小某所在地的居委会经审查并向本院出具书面情况说明一份，表态该居委会认为马小某由毛某某、谢某某夫妇监护较为合适。对该意见，本院予以采纳。综上，两申请人担任马小某的监护人最有利于马小某最大利益的实现。对于两申请人要求指定其担任马小某监护人的申请，予以准许。

上海市虹口区人民法院判决如下：

- 一、撤销被申请人马某某对马小某的监护资格；
- 二、指定申请人谢某某、毛某某共同为马小某的监护人。

## 【法官后语】

### 一、未成年人监护顺位的法律规定

《中华人民共和国民法典》颁布实施后，我国未成年人监护制度体系形成了以未成年人权益保护为基本目标，以儿童最大利益为基本原则，是在强化父母监护的首要责任的基础上，进一步形成的家庭、社会、国家三位一体、有中国特色的未成年人监护制度体系。《中华人民共和国民法典》规定父母对未成年子女负有抚养、教育和保护的义务<sup>①</sup>，是未成年子女的法定监护人，并对未成年人监护人的资格顺序作出了严格的规定<sup>②</sup>。

《中华人民共和国民法典》规定“父母是未成年子女的监护人”有其深刻内涵。这一规定在明确父母为子女法定监护人的同时，突出了父母优先于其他具有监护资格主体的首要和当然责任人的地位，充分体现父母监护的重要性和特殊性。父母对未成年子女的权利是国际人权公约、宪法和相关法规规定的基

<sup>①</sup> 《中华人民共和国民法典》第二十六条第一款规定，父母对未成年子女负有抚养、教育和保护的义务。

<sup>②</sup> 《中华人民共和国民法典》第二十七条规定，父母是未成年子女的监护人。未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：(1)祖父母、外祖父母；(2)兄、姐；(3)其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。

本权利，也是父母必须履行的义务。但是，生活中有些父母出于种种原因，也可能怠于履行应尽的抚养、教育等监护义务，导致未成年人现有的和将来的合法权益受到损害。在这种情况下，应当采取及时止损的措施，尽力保障未成年人的未来预期利益。人民法院根据有关个人或者组织的申请，撤销未成年人父母的监护人资格。

## 二、未成年人监护人资格的撤销与变更考量

法律和司法对撤销监护人资格的谨慎态度表现为“不得已而为之”，即在父母不具备民事主体资格或者丧失监护能力的情况下，才考虑由其他主体按相应范围和顺序担任监护人。而关于未成年人监护人的指定，应秉持自由、平等、公正、法治的社会主义核心价值观，坚持未成年人利益最大化原则，从有利于未成年人身心健康发展以及保障未成年人的合法权益出发，充分尊重未成年人自身意愿，结合案件实际，为未成年人监护人的确定注入司法温度，彰显司法人文关怀，确保监护效益最大化。一般来说，司法机关对于未成年人监护人资格的撤销与变更考量因素主要有。

首先，对监护人监护能力的审查。监护人监护能力的认定，应当综合考虑监护人的年龄、身心健康状况、经济条件、抚养意愿以及与被监护人在生活上的联系状况等因素确定。回到本案中，被监护人马小某自出生即生活在上海，其生父不详；生母马某某长期在外地打临时工，不具备履行监护职责的经济条件，且其自马小某出生后即与马小某长期两地分离，感情淡薄，生活联系较少，其亦无对马小某履行监护职责的监护意愿。反观两申请人，根据庭审各方陈述以及《家事调查报告》记载，两申请人身体健康状况良好、经济条件良好，具有强烈的共同担任马小某监护人的意愿，且马小某自出生即与两申请人共同生活，彼此在生活和感情上联系紧密。

其次，对被监护人真实意愿的考察。为未成年人指定监护人应当从未成年人利益最大化角度出发，切实保护好未成年人的合法权益，且应当结合未成年人的年龄和智力状况，尊重其真实意愿。本案中，被监护人马小某现已年满十一周岁，已足以清晰、真实表达意愿，法院充分考虑孩子的年龄和鉴别能力，

在庭前和庭审中多次询问被监护人本人的真实意愿，经本院询问以及委托青少年社工进行家事调查，马小某多次明确表示希望由两申请人担任其监护人，该真实意愿应当得到法律尊重。

再次，对未成年人监护人法定顺序人选的审查。根据法律规定，未成年人的法定监护具有严格的范围和顺序，前一顺序有监护资格的人无监护能力或者对被监护人明显不利的，人民法院应当尊重被监护人真实意愿以及最有利于被监护人的原则，从后一顺序有监护资格的人中择优确定。本案中，被监护人马小某的母亲无监护能力，其父和祖父母不详，马小某外祖父母与马小某多年来并无联系，无从确定其监护能力，且并无监护意愿。马小某本人无兄、姐，且马小某明确表示愿意两申请人担任其监护人。故，法定顺序在先者并不符合被监护人马小某本人意愿，且并非最有利于被监护人马小某的利益，则应考虑顺序在后者。

最后，对相关部门的依职权审查的考量。对未成年人的法定监护顺序中，法律规定未成年人所在地的居民委员会、村民委员会或者民政部门有权对“其他愿意担任监护人的个人”进行审查并发表意见，既符合上述单位的工作职责，又可以更好地解决可能出现的监护“空位”问题，体现了对我国未成年人监护制度的健全完善。本案中，被监护人马小某所在地的居委会经审查并向本院出具书面情况说明一份，表态该居委会认为马小某由毛某某、谢某某夫妇监护较为合适。对该意见，法院可予以采纳。

另有，青少年社工《家事调查报告》助力。本案审理中，征得双方当事人和被监护人的同意，本院委托青少年社工介入，对涉案各方特别是被监护人马小某的工作、学习和生活状况以及真实意愿进行家事调查。在庭前对监护人的监护能力以及被监护人的日常生活情况进行观察，并向法院出具书面调查报告用于裁判参考。

### 三、借助智慧法院建设成果，最大限度保障各方权益

本案中，法官注意到双方当事人均为聋哑人，审理前与双方进行沟通，确定庭审时由申请人代理人以及被监护人马小某担任两申请人的翻译，由被申请人的

朋友担任被申请人的手语翻译。同时考虑到双方当事人表达意愿的迫切性，庭审中，法院专门为双方开通了微法庭，线下开庭和线上审理同步进行，在涉及双方申请人人身权益和切身利益的问题时，由双方当事人在微法庭中进行书写确认。

本案的依法妥善处理，彰显法院以维护未成年人利益为先，最大限度保障未成年人身心健康的人文关怀和温暖底色，在同情未成年人成长遭遇的同时，为其提供最大限度的司法保障。

#### 四、护航未成年人成长任重道远

需要指出的是，未成年人监护问题是一个社会问题。如何更好地发挥民政、街道、教育部门、检察机关等各职能部门的作用，如何完善撤销、变更监护人实践操作规范，构筑完善未成年人监护体系，不让未成年人监护留白，仍是各部门需要共同努力的方向。对于司法机关而言，我们仍应继续在涉未成年人诉讼乃至整个未成年人保护大格局中寻找着力点，充分运用未成年人案件综合审理机制、深入推广未成年人保护理念，不断创新未成年人保护举措，全面整合未成年人保护力量，护航未成年人健康成长。

编写人：上海市虹口区人民法院 曹艳梅